

Von Anfang an als Einwanderungsland entworfen Im Grundgesetz wurde bewusst die Rechtsbasis für ein aufnahmewilliges Land gelegt. Die Mitglieder des Parlamentari....

Von Anfang an als Einwanderungsland entworfen; Im Grundgesetz wurde bewusst die Rechtsbasis für ein aufnahmewilliges Land gelegt. Die Mitglieder des Parlamentarischen Rats kannten Flüchtlingsnot - und auch "Überfremdungsangst"

Die Welt

Donnerstag 16. Mai 2019

Copyright 2019 Axel Springer AG Alle Rechte vorbehalten



Section: POLITIK; Politik; S. 5; Ausg. 113

Length: 1297 words

Byline: Torsten Krauel

Body

Stolpert Deutschland mit einem 70 Jahre alten Grundgesetz blind in die Einwanderungswelt von 2019? Nein. Die Mitglieder des Parlamentarischen Rats haben 1948 bis 1949 das Grundgesetz bewusst für ein aufnahmewilliges, integrationsfähiges Land entworfen.

Am 19. Januar 1949 beispielsweise ging es im Hauptausschuss um das Grundrecht auf Asyl. Heinz Renner (KPD) bestand auf dem Zusatz, Asylbewerber müssten arbeiten dürfen. Er und weitere Redner verwiesen auf ihre Exilerfahrung vor 1945, als Arbeitsverbote in Frankreich oder England deutsche Flüchtlinge in Existenznöte gebracht hatten.

Professor Carlo Schmid (SPD), der Vorsitzende des Ausschusses, entgegnete: "Herr Kollege Renner, wir brauchen den Zusatz nicht. In Artikel zwei haben wir ja die Bestimmung, dass jeder das Recht auf die freie Entfaltung seiner Persönlichkeit hat." Und auf Nachfrage: "Jeder bedeutet: jeder Mensch, ohne Rücksicht auf die Staatsangehörigkeit."

Artikel zwei des Grundgesetzes lautet: "Jeder hat das Recht auf die freie Entfaltung seiner Persönlichkeit, soweit er nicht die Rechte anderer verletzt und nicht gegen die verfassungsmäßige Ordnung oder das Sittengesetz verstößt." Der Parlamentarische Rat machte sich sehr präzise Gedanken dazu - weil dessen Mitglieder Flüchtlingsnot und Zuwanderung sehr viel besser kannten, als es ihnen lieb war. Sie kannten zwar keine Einwanderung aus islamischen Staaten. Aber sie hatten, soweit sie nicht im Exil waren, unter den Nazis Millionen Zwangsarbeiter erlebt (in der Berliner U-Bahn werde "kaum noch Deutsch gesprochen", beschwerten sich im Krieg manche Volksgenossen).

1948 gab es dann Millionen deutschstämmige Vertriebene und zuvor von Hitler Umgesiedelte im Land, oft aus Rumänien oder Kroatien, viele von ihnen mit nur geringen Deutschkenntnissen. Zusammen mit den Vertriebenen

Von Anfang an als Einwanderungsland entworfen Im Grundgesetz wurde bewusst die Rechtsbasis für ein aufnahmewilliges Land gelegt. Die Mitglieder des Parlamentari...

aus Ostpreußen oder Pommern wurden sie im Westen oft kaum weniger angefeindet als heute mancherorts Russlanddeutsche oder Muslime. Flüchtlingsnöte und das, was damals wie heute "Überfremdungsangst" genannt wird, waren dem Parlamentarischen Rat wahrlich nicht fremd, und das Spannungsverhältnis zwischen Asylrecht und Grenzschutz hatte er genau im Blick.

Heinrich von Brentano (CDU), später Außenminister, sagte zwar Anfang 1949, er frage sich, ob es richtig sei, das Asylrecht so weit auszudehnen, dass "Deutschland zur Oase auch derjenigen politisch Verfolgten" werde, die "den Kampf gegen die Demokratie" in Deutschland fortsetzen wollten. Die in ihrer Heimat ab Juni 1933 verbotenen österreichischen Nazis war in aller Hinterkopf.

Hermann von Mangoldt (CDU) erwiderte aber, ein bedingtes Asylrecht sei abzulehnen, "weil man damit eine Prüfung an der Grenze veranlasst, die das Asylrecht als solches überhaupt infrage stellt". So hatte er sich schon im Dezember 1948 geäußert, als ein Redner fragte, ob bei einem bedingungslosen Asylanspruch italienische Faschisten Asylrecht hätten. Mangoldt erwiderte: Asyl unter Einschränkung hieße, "dann müsste an der Grenze eine Prüfung durch die Grenzorgane vorgenommen werden. Dadurch würde die ganze Vorschrift völlig wertlos."

Carlo Schmid ergänzte: "Dann beginnt das Spiel: Man schickt den Mann zurück, oder man schickt ihn an die andere Grenze, und von dort geht es wieder weiter." Mangoldt: "Wir haben unsere Erfahrungen aus dem Krieg."

Es waren Debatten wie heute. Nur waren die Redner selber Verfolgte oder Flüchtlinge gewesen. Die Vertriebenen waren Anlass für Diskussionen über Sonderrechte, zum Beispiel beim Wahlrecht. Soll man Flüchtlingsparteien zulassen? Womöglich mit gesonderten Wahlkreisen? Die Antwort war: Nein, auf keinen Fall. Ein CDU-Redner warnte, Flüchtlingsparteien würden im Ausland den Eindruck erwecken, in Deutschland entstehe eine "bewusst gezüchtete Irredenta", eine Anschlussbewegung. Man habe "an solchen Eindrücken keinerlei Interesse".

Ein SPD-Redner bemerkte, dann würden die Flüchtlinge zum "Interessenhaufen", und alle anderen Parteien würden sich gegen sie verbünden, "wie wir es zum Teil schon in den Gemeinden und Kreisen erlebt haben". Flüchtlinge und Vertriebene, so der Konsens, gehören in die bestehenden Parteien. Wie heute die Einwanderer.

Vor 70 Jahren hat der Parlamentarische Rat die Rechtsbasis für ein Einwanderungsland gelegt. Als die Grünen im Oktober 1984 ein "Niederlassungsgesetz" für Ausländer in den Bundestag einbrachten und Joschka Fischer sagte: "Die seit vielen Jahren hier lebenden und arbeitenden Ausländer müssen von der Drohung durch das Damoklesschwert der Ausweisung befreit werden, ohne dabei unter Assimilationsdruck zu geraten", hätte er sich im Grundsatz auch auf Carlo Schmid berufen können. Als er hinzufügte: "Wir Grünen wollen eine multikulturelle Gesellschaft in der Bundesrepublik" - da gab es natürlich scharfe Proteste. Aber das Grundgesetz deckt auch diese Forderung prinzipiell ab.

Hans-Dietrich Genscher (FDP) war schon 1973 auf einem ähnlichen Weg. Er sagte, so zitiert ihn die Politikwissenschaftlerin Karen Schönwälder, im Februar 1973 im Innenausschuss des Bundestages, "dass wir nach meiner Überzeugung gar nicht darum herumkommen - wir sind in Wahrheit ein Einwanderungsland - , auch eine Einwanderungspolitik zu treiben".

Im Oktober 1984 widerrief er das scheinbar. Als Antwort auf Fischer sagte er: "Wir sind kein Einwanderungsland. Wir können es nach unserer Größe und wir können es wegen unserer dichten Besiedlung nicht sein", denn für die Bundesrepublik "ist die Aufnahmefähigkeit längst erreicht".

Das war damals die Auffassung Helmut Kohls (CDU) und zuvor Helmut Schmidts (SPD). Genscher beugte sich dem - nicht ohne darauf zu verweisen, dass die Einführung des Visumzwangs für die Türkei ein außenpolitisches Desaster war. Bonn hatte 1963 in einem Abkommen mit Ankara die Freizügigkeit bis 1986 versprochen und musste nun vertragsbrüchig werden.

1984 hatte Westdeutschland rund vier Millionen Ausländer, und die offizielle Haltung war: Das Boot ist voll. 2019 hat sich die Zahl mit rund elf Millionen mehr als verdoppelt, und die Debatte verläuft in ähnlichen Bahnen. Paradoxerweise zeigt dies: Die Ängste waren und sind übertrieben. Die Bundesrepublik ist stabil.

Von Anfang an als Einwanderungsland entworfen Im Grundgesetz wurde bewusst die Rechtsbasis für ein aufnahmewilliges Land gelegt. Die Mitglieder des Parlamentari...

Das Grundgesetz ist eine unerschütterliche Basis. Es definiert Deutschland nicht als abendländische Zivilisation, sondern, wie Joachim Gauck es in seiner Abschiedsrede im Januar 2017 in anderem inhaltlichen Zusammenhang formulierte, als "abendländische Zivilität" - als ein Land, dessen zivile, belastbare, stabile Umgangsformen und Verfahrensweisen die eigentliche Klammer sind. Das Grundgesetz diskreditiert das Deutschsein nicht, im Gegenteil; deutsche Lebensempfindung wird durch Artikel zwei geschützt. Aber das Grundgesetz lässt nach dem Willen des Parlamentarischen Rates die Definition dieses Deutschseins ergebnisoffen. Es sagt "Jeder", in Carlo Schmid's Sinn.

Das Grundgesetz kennt nicht den absoluten Integrationszwang in einen Istzustand, der von Einwanderungsgegnern immer wieder beschworen wird. Wollte jemand islamische Festtage als zusätzliche deutsche Feiertage einführen, könnte er sich auf Artikel zwei berufen. Die politischen Parteien müssen und können damit umgehen. Sogar die CDU/CSU. Das "Christlich" im Namen sagt nicht: Wir messen alles Politische strikt an der Bibel. Dann wäre die Union bei zehn Prozent.

Deutschland als Einwanderungsland braucht keine Bestimmung wie den Satz der französischen Verfassung, "keine Teilgruppe des Volkes und keine Einzelperson" dürfe im Namen des Volkes die Herrschaft an sich reißen. Das "deutsche Volk" ist die Bezugsgröße des Grundgesetzes und bleibt es. Wie das Volk exakt zusammengesetzt sein soll, darüber sagt die Verfassung nichts - wohl aber darüber, dass jeder sich in Deutschland im Rahmen der demokratischen Ordnung frei entfalten darf. So wollten es die Begründer des Grundgesetzes.

Original Gesamtseiten-PDF

Graphic

Italienische Immigranten bei ihrer Ankunft in München im Jahr 1959

Classification

Language: GERMAN; DEUTSCH

Publication-Type: Zeitung

Journal Code: WE

Subject: FLÜCHTLINGE & VERTRIEBENE (92%); EINWANDERUNG (91%); VERFASSUNGSRECHT (91%); POLITIK (90%); DEUTSCHE POLITISCHE PARTEIEN (89%); POLITISCHE PARTEIEN (89%); POLITISCHES ASYL (89%); MINISTER & STAATSEKRETÄRE (79%); GRENZKONTROLLEN (78%); STAATSANGEHÖRIGKEITSRECHT (78%); STAATSGRENZEN (76%); ZWANGSARBEIT (76%); STAATSANGEHÖRIGKEIT (73%); ISLAM & MUSLIME (66%)

Geographic: DEUTSCHLAND (89%); FRANKREICH (79%); KROATIEN (79%); ENGLAND (59%); ITALIEN (59%); ÖSTERREICH (59%); RUMÄNIEN (58%)

Load-Date: May 16, 2019

Von Anfang an als Einwanderungsland entworfen Im Grundgesetz wurde bewusst die Rechtsbasis für ein aufnahmewilliges Land gelegt. Die Mitglieder des Parlamentari....

End of Document